

MOHD. ALI B. AZIZ
Lwn.
JUNEIDAH BT. MURI

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mukhyuddin b. Ibrahim (Pengerusi), Y.A. Saarani b. Ismail (Panel), Y.A Dato' Mohd. Shukor b. Sabudin (Panel), Pada 19hb. Oktober 2018 / 10hb. Safar 1440H]

[Kes Mal No. 10000-077-0147-2017]

[Permohonan Melanjutkan Masa Pemfailan Rekod Rayuan di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Zaidi b. Ibrahim dari Tetuan Zaidi Ibrahim & Associates.

Peguam Syarie Responden : Yusfa Hanis b. Yussoff dari Tetuan Yusfa Imran & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk **mendapatkan perintah kebenaran memfailkan Rekod Rayuan di luar tempoh masa** berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[2] Pada 4/4/2017, di dalam kes mal tuntutan harta sepencarian no. 10400-017-0423-2004, YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah memutuskan bahawa rumah di bawah No. Hak Milik H.S(D) 69320, PT No. 3683 Bandar Baru Ampang, Daerah Hulu Langat di alamat No.48, Jalan Teratai 1/2J, Taman Bukit Permai 2 56100 Cheras, Selangor adalah harta sepencarian dan hendaklah dibahagi antara Pemohon dan Responden dengan kadar 50:50.

[3] Tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan pada 14/4/2017.

[4] Borang MS30 telah dikeluarkan kepada Pemohon oleh Mahkamah memaklumkan bahawa nota-nota keterangan dan alasan penghakiman telah siap dan Peguam Syarie Pemohon telah mengambil dan menerima nota-nota keterangan dan alasan penghakiman tersebut pada 19/5/2017. Pada 2/6/2017, Pemohon telah memfailkan Alasan Rayuan.

[5] Seksyen 142(2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan dalam masa 6 minggu dari tarikh penerimaan Borang MS30 tersebut, Pemohon hendaklah memfailkan Rekod Rayuan. Sehingga tamat tempoh 6 minggu tersebut iaitu pada 29/6/2017, Pemohon telah gagal untuk memfailkan Rekod Rayuannya seperti mana yang dikehendaki oleh sub seksyen 142(2) di atas.

[6] Pemohon telah memasukkan permohonan Lanjutan Masa Memfailkan Rekod Rayuan ini pada 30/11/2017. Responden tidak bersetuju dengan permohonan ini dan telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 16/3/2018. Selanjutnya kedua-dua pihak telah memfailkan penghujahan bertulis masing-masing pada 30/4/2018 (Hujah Pemohon), 24/5/2018 (Hujah Responden) dan 5/6/2018 (Hujah Balas Pemohon).

PENGHAKIMAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon memfailkan Rekod Rayuan dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki oleh subseksyen 142(2). Permohonan ini dibuat di bawah seksyen 238 Enakmen yang sama untuk

perlanjutan tempoh masa untuk memfailkan Rekod Rayuan. Peruntukkan seksyen 238 memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk memutuskan permohonan ini demi keadilan pihak-pihak yang terlibat.

[8] Kami ingin menegaskan di sini bahawa di dalam mana-mana permohonan perlanjutan tempoh masa, adalah menjadi tanggungjawab Pemohon untuk menghujahkan tentangf aktor-faktor tempoh kelewatan, sebab kelewatan, kebarangkalian untuk berjaya dalam rayuan dan tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi untuk pertimbangan Mahkamah. Faktor-faktor tersebut telahpun dijelaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes ***Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain [2012] JH34(2)*** yang kemudiannya diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes ***Aziah bin Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50***. Dalam kes ***Aziah bin Abdul Aziz***, Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah menyatakan;

“ Kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budi bicara Mahkamah. Mahkamah di dalam melaksanakan budi bicaranya akan mengambil kira 5 faktor iaitu :-

- i. tempoh kelewatan,*
- ii. alasan kepada kelewatan,*
- iii. kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga*
- iv. tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan.*
- v. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan.*

[9] Berdasarkan pernyataan Pemohon di dalam Afidavit Sokongannya, tarikh akhir untuk Rekod Rayuan dimasukkan adalah pada 29/6/2017. Pemohon telah memasukkan permohonan ini pada 30/11/2017. Kami mendapati bahawa tempoh kelewatan yang berlaku adalah selama **5 bulan** yang dikira dari tarikh akhir tamat tempoh pemfailan Rekod Rayuan tersebut iaitu pada 29/6/2017 sehinggalah pemfailan kes ini pada 30/11/2017. Responden berhujah bahawa tempoh 5 bulan adalah satu masa yang terlalu lama dan menyebabkan penyalahgunaan proses mahkamah.

[10] Berdasarkan afidavit dan penghujahan Pemohon, sebab-sebab kelewatan ini adalah kerana tarikh terakhir untuk Pemohon memfailkan Rekod Rayuan adalah jatuh pada cuti perayaan Hari Raya 2017 dan Pemohon masih belum memiliki dokumen yang lengkap dimana dokumen tersebut belum diserahkan oleh peguam terdahulu. Pemohon juga berhujah bahawa kelewatan yang berlaku bukanlah disengajakan.

[11] Responden berhujah bahawa sebab-sebab yang diberikan oleh Pemohon adalah remeh dan tidak munasabah. Pemohon sama sekali gagal menjustifikasikan kenapa kelewatan sehingga 5 bulan berlaku untuk memfailkan permohonan ini. Responden berhujah bahawa dakwaan Pemohon berkaitan dokumen-dokumen yang masih belum diserahkan oleh peguam terdahulu telah tidak dibuktikan di dalam afidavit Pemohon.

[12] Pemohon di dalam hujah balasnya merujuk kepada kes *Ahmad Abbas b. Mohamed Hassan lwn. Mariam Perwana Bashir* [2013] JH40(1) dimana Mahkamah telah membenarkan perlanjutan masa diberi atas sebab Pemohon gagal

mendapatkan dokumen-dokumen tertentu dari peguam terdahulu untuk melengkapkan Rekod Rayuan.

[13] Kami telah meneliti hujah kedua-dua pihak berkaitan sebab kelewatan ini. Kami juga telah merujuk kepada autoriti kes yang dikemukakan oleh Pemohon iaitu kes *Ahmad Abbas b. Mohamed Hassan lwn. Mariam Perwana Bashar* di mana kami mendapati bahawa di dalam kes tersebut, Pemohon telah membuktikan wujudnya komunikasi diantara Peguam Pemohon dengan peguam terdahulu melalui ekshibit surat-surat berkaitan permintaan dokumen kes. Namun demikian, kami tidak menjumpai ekshibit-ekshibit sedemikian di dalam kes Pemohon ini. Oleh yang demikian, kami bersetuju dengan hujah Responden bahawa dakwaan Pemohon berkaitan kegagalan untuk mendapatkan dokumen dari peguam terdahulu merupakan satu dakwaan kosong yang telah tidak dibuktikan oleh Pemohon.

[14] Berdasarkan dapatan kami tersebut, alasan Pemohon berkenaan sebab kelewatan tidak dapat kami terima. Justeru, sekiranya permohonan ini dibenarkan akan secara langsung memprejudiskan hak dan kepentingan Responden serta menyebabkan kerugian masa dan kos yang tidak sepatutnya berlaku kerana perintah kes harta sepencarian bertarikh 4/4/2017 masih tidak dapat dilaksanakan disebabkan kecuaihan pihak Pemohon dalam menguruskan kes rayuannya.

[15] Kami ingin mengingatkan pihak-pihak bahawa penetapan tempoh masa yang dikanunkan dalam prosedur rayuan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah,

mengelakkan kecelaruan dan membantu melancarkan proses keadilan. Pematuhan ketat tentang tempoh masa tersebut adalah mandatori. Walaupun Mahkamah mempunyai budi bicara luas untuk membenarkan sesuatu permohonan untuk perlanjutan masa, budi bicara tersebut hendaklah dilaksanakan secara saksama dan adil kepada pihak satu lagi.

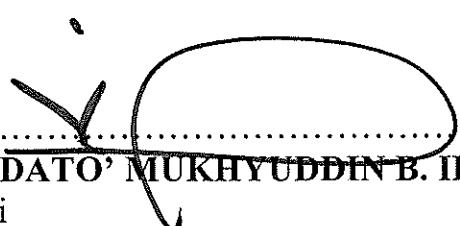
[16] Kami berpuashati bahawa Pemohon telah tidak memberikan sebab-sebab yang baik untuk Kami mempertimbangkan permohonan ini untuk memberikan perlanjutan masa, oleh yang demikian kami tidak boleh membenarkan permohonan ini. Kami juga berpendapat, pihak Responden berhak diberikan kos akibat daripada tindakan Pemohon dalam kes ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Permohonan Pihak Pemohon, Afidavit-afidavit DAN hujah-hujah kedua-dua belah pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

- 1) Permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan Rekod Rayuan adalah ditolak;
- 2) Kos kepada Responden sebanyak RM 2,000.00.

Penghakiman ini diberikan oleh:-


.....
1. YAA DATO' MUKHYUDDIN B. IBRAHIM
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-


.....
2. Y.A. TUAN SAARANI B. ISMAIL
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-


.....
3. Y.A. DATO' MOHD. SHUKOR B. SABUDIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

19